ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

CONTRACT DE MANDAT

– Membru al Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari –

Nr. ____ / ____.____.2026

încheiat în temeiul art. 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 și al art. 2009–2038 din Codul civil

I. Părțile contractante

1. Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2, persoană juridică română fără scop patrimonial, C.I.F. 12818667, cu sediul în Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București, reprezentată de **Președintele Asociației (ap. 36)**, președinte, în calitate de **MANDANT**, și

2. Dl./Dna. Membru CE (ap. 28), proprietar al apartamentului nr. 28 din Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București, domiciliat(ă) în _____, identificat(ă) cu C.I. seria ____ nr. _____, C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefon _____, e-mail _____, în calitate de **MANDATAR** (membru al comitetului executiv),

au convenit încheierea prezentului contract de mandat, în următoarele condiții:

II. Temeiul și obiectul contractului

Art. 1. (1) Mandatarul a fost ales în funcția de **Membru al Comitetului Executiv** prin Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor din **19.11.2025**, consemnată în procesul-verbal al ședinței, iar mandatul, atribuțiile și condițiile de exercitare au fost confirmate prin Hotărârea Adunării Generale din **05.11.2026** [/ 12.11.2026], care a aprobat și prezentul contract, potrivit art. 53 lit. a), g), h) și art. 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018.

(2) Obiectul contractului îl constituie exercitarea de către mandatar, în numele și pe seama Asociației, a atribuțiilor de membru al comitetului executiv prevăzute la art. 55 din Legea nr. 196/2018 și la art. 24 din statutul Asociației, participarea la ședințele comitetului executiv, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și a deciziilor comitetului, avizarea documentelor Asociației, precum și atribuțiile delegate de președinte în condițiile art. 56 alin. (1) din lege.

(3) Mandatul se exercită cu respectarea legii, a statutului, a acordului de asociere, a regulamentului condominiului și a hotărârilor adunării generale; mandatarul nu poate depăși limitele mandatului acordat de adunarea generală.

III. Durata

Art. 2. (1) Prezentul contract se încheie pe durata mandatului acordat de adunarea generală, respectiv de la data semnării până la **____.____.______** (data expirării mandatului stabilită de adunarea generală, calculată de la data alegerii – 19.11.2025), cu posibilitatea reînnoirii prin hotărâre a adunării generale.

(2) Contractul încetează de drept, înainte de termen, la: revocarea din funcție prin hotărârea adunării generale (art. 53 lit. a) din lege); pierderea calității de proprietar/membru al Asociației; renunțarea la mandat, notificată în scris cu cel puțin 30 de zile înainte; decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului; dizolvarea Asociației; apariția unei incompatibilități prevăzute de lege (art. 20 din statut).

IV. Obligațiile mandatarului

Art. 3. Mandatarul se obligă:

a) să își exercite atribuțiile personal, cu bună-credință, diligență și loialitate față de Asociație și proprietari, în interesul comun al acestora;

b) să participe la ședințele comitetului executiv (cel puțin lunar) și la adunările generale și să semneze procesele-verbale și deciziile adoptate;

c) să respecte și să urmărească respectarea hotărârilor adunării generale, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului;

d) să nu folosească fondurile sau bunurile Asociației în interes propriu și să nu dispună plăți fără hotărârea adunării generale sau decizia comitetului executiv, după caz (art. 31 din statut);

e) să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale proprietarilor, prelucrându-le exclusiv în scopul funcționării Asociației (Regulamentul (UE) 2016/679);

f) să informeze de îndată comitetul executiv și cenzorul cu privire la orice situație de conflict de interese, urgență sau neregulă constatată;

g) să prezinte adunării generale, cel puțin anual, un raport asupra activității sale;

h) să nu primească mandat de reprezentare a altor proprietari în adunarea generală (art. 49 alin. (3) lit. f) din lege).

i) să îndeplinească atribuțiile delegate de președinte, pentru cel mult 90 de zile pe an, în condițiile art. 56 alin. (1) din lege;

j) să participe, împreună cu cenzorul, la controalele inopinate ale gestiunii și casieriei, când este desemnat (art. 28 lit. e) din statut);

k) să asigure, când este desemnat de comitetul executiv, ridicarea și înregistrarea corespondenței din cutia poștală a Asociației și sprijinul la comunicarea prin e-mail cu proprietarii (art. 48 din statut);

l) să urmărească recuperarea creanțelor Asociației și derularea contractelor cu furnizorii, potrivit repartizării sarcinilor stabilite în comitetul executiv.

V. Obligațiile mandantului

Art. 4. Asociația se obligă: a) să pună la dispoziția mandatarului documentele, informațiile și mijloacele necesare exercitării mandatului; b) să deconteze, pe bază de documente justificative aprobate de comitetul executiv și vizate de cenzor, cheltuielile efectuate de mandatar în interesul Asociației (taxe judiciare, poștale, de registratură, consumabile); c) să plătească indemnizația prevăzută la art. 5, dacă este cazul; d) să asigure, prin administrator, evidența și declararea fiscală a indemnizației.

VI. Remunerația

Art. 5. (1) Potrivit art. 58 alin. (1) și art. 53 lit. g)–h) din lege, prin Hotărârea Adunării Generale din 05.11.2026 s-a stabilit că mandatul este (se bifează varianta aprobată):

☐ **cu titlu gratuit** – mandatarul nu primește indemnizație; cheltuielile efectuate în interesul Asociației se decontează potrivit art. 4 lit. b);

☐ **remunerat** – cu o indemnizație **brută** lunară de **_____ lei**, inclusă în fondul anual de salarii și indemnizații aprobat de adunarea generală și în bugetul de venituri și cheltuieli, plătită până la data de ____ a lunii următoare, din contul bancar al Asociației, cu reținerea la sursă a impozitului și contribuțiilor datorate potrivit Codului fiscal (venit asimilat salariilor), prin grija administratorului/contabilului.

(2) Indemnizația poate fi modificată numai prin hotărâre a adunării generale, cu încheierea unui act adițional la prezentul contract. Neîndeplinirea culpabilă a atribuțiilor, constatată de adunarea generală sau de cenzor, atrage suspendarea plății indemnizației pentru perioada respectivă.

VII. Răspunderea

Art. 6. (1) Potrivit art. 58 alin. (2) din Legea nr. 196/2018, mandatarul răspunde personal sau solidar, după caz, pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau Asociației prin neîndeplinirea atribuțiilor ori prin depășirea atribuțiilor legale și statutare. Răspunderea este cea a mandatarului potrivit Codului civil (art. 2017–2024): cu titlu gratuit – pentru dol și culpă gravă apreciată față de propriile interese; remunerat – pentru orice culpă.

(2) Mandatarul nu răspunde pentru hotărârile adunării generale sau deciziile comitetului executiv pe care le-a pus în executare, dacă a votat împotrivă și a cerut consemnarea opiniei sale, ori pentru consecințele neexecutării de către administrator sau terți a obligațiilor acestora, dacă a luat măsurile legale de urmărire.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 7. (1) Prezentul contract se completează cu prevederile Legea nr. 196/2018, ale statutului Asociației şi ale Codului civil; litigiile se soluționează pe cale amiabilă sau de instanțele judecătoreşti competente de la sediul Asociației.

(2) Contractul se păstrează la dosarul Asociației, se avizează de cenzor şi se menționează în lista contractelor afişată la avizier (art. 57 lit. s) din lege). Modificarea lui se face numai prin act adițional aprobat de adunarea generală.

(3) Încheiat astăzi, ____.____.2026, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru cenzor.

MANDANT – Asociația de Proprietari Bl. M53 – Sc. 2, Preşedinte,	**MANDATAR – Membru al Comitetului Executiv,**
Preşedintele Asociației (ap. 36)	Membru CE (ap. 28)
Semnătura: _____	Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____	Data: ____ / ____ / _____

Avizat, Cenzor,

Cenzorul Asociației (P.F.A.)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Notă: *Varianta de remunerare se bifează conform hotărârii adunării generale; dacă mandatul este gratuit, contractul rămâne necesar pentru delimitarea atribuțiilor şi a răspunderii (art. 58). Datele de identificare ale mandatarului se completează la semnare; nu se anexează copii ale actelor de identitate în exemplarul afişat/comunicat proprietarilor.*